

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1052/2533	นางเล็ก วงกระโทก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางวิง จันทรพิชัย	โจทก์
	นางเถาว์ลัย สุขกระโทก	จำเลย
	นายสมเจตน์ จันทรพิชัย ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายเพ็งจันทรพิชัย กับจำเลยร่วมในคดีนี้ เนื่องจากจำเลยร่วมถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 ผู้ร้องในฐานะทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของจำเลยร่วม มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยร่วมผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 88,77 แผ่นที่ 3)

ระหว่างพิจารณา นางวิงจันทรพิชัย ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลย จำเลยร่วม และบริวารขนย้าย บ้านเรือนและทรัพย์สินออกจากที่ดินโจทก์ ห้ามเกี่ยวข้งอีกต่อไป ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเดือนละ 20 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายบ้านเรือนออกไปจากที่ดิน ของโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกาและแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา (อันดับ 63,67)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ส่งถ้อยคำ
สำนวนและเอกสารทั้งหมดไปให้ศาลฎีกาพิจารณาสั่ง (อันดับ 68,91)

คำสั่ง

ได้พิจารณาพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นเป็นการสมควรอนุญาตให้ผู้ร้อง
เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยร่วมผู้มรณะ

ได้พิจารณาพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นเป็นการสมควรอนุญาตให้ผู้ร้อง
เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยร่วมผู้มรณะ

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันเทรมะ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ